

수익사업의 승인 취소 또는 정지 처분의 세부기준(제37조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분 기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기준 적용일은 위반행위에 대한 행정처분일과 그 처분 후에 한 위반행위가 다시 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 행정처분 차수(가목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다. 다만, 적발된 날부터 소급하여 3년이 되는 날 전에 한 부과처분은 가중처분의 차수 산정 대상에서 제외한다.

다. 위반행위가 둘 이상이면 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 모두 정지 처분인 경우에는 각 처분기준을 더한 기간을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준에 각각 나머지 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중한다.

라. 처분권자는 위반행위의 동기·내용·횟수 및 위반 정도 등이 다음의 가중 사유 또는 감경 사유에 해당하는 경우에는 그 처분을 가중하거나 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 정지 처분인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중하거나 감경할 수 있고, 승인취소(제2호가목 및 라목은 제외한다)인 경우에는 6개월의 정지 처분으로 감경할 수 있다.

1) 가중 사유

- 가) 위반행위가 고의나 중대한 과실에 의한 경우
- 나) 위반행위로 인한 수익사업 운영질서의 훼손이 심각한 경우
- 다) 위반행위의 재발 가능성이 현저히 높다고 판단되는 경우

2) 감경 사유

- 가) 위반행위가 사소한 부주의나 오류인 것으로 인정되는 경우
- 나) 위반행위로 인한 수익사업 운영질서의 훼손이 경미한 경우
- 다) 위반행위의 재발 가능성이 낮다고 판단되는 경우

마. 처분권자는 제2호(가목·나목·라목·사목·차목 및 타목은 제외한다)에도 불구하고 각 단체가 법 제79조제3호에 해당하는 경우에는 일정한 기간을 정하여 시정조치를 명할 수 있다.

2. 개별기준

위반 행위	근거 법조문	행정처분 기준			
		1차 위반	2차 위반	3차 위반	4차 이상 위반
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 수익사업의 승인을 받은 경우	법 제69조제1항 제1호	승인취소			
나. 승인받은 수익사업을 2년 이상 운영하지 않거나 해당 수익사업을 폐지한 경우	법 제69조제1항 제2호	승인취소			
다. 승인받은 수익사업을 직접 운영하지 않는 등 법 제66조제3항의 승인기준을 위반한 경우	법 제69조제1항 제3호	정지 2개월	정지 4개월	정지 6개월	승인 취소
라. 법 제67조제1항을 위반하여 각 단체의 명의를 다른 사람에게 대여하여 수익사업을 하게 한 경우	법 제69조제1항 제4호	승인취소			
마. 법 제73조제1항에 따른 회계 감사 또는 같은 조 제4항에 따른 감사를 거부하거나 거짓으로 받은 경우	법 제69조제1항 제5호	정지 2개월	정지 4개월	정지 6개월	승인 취소
바. 법 제74조제1항에 따른 실태조사를 거부하거나 방해·기피한 경우	법 제69조제1항 제6호	정지 2개월	정지 4개월	정지 6개월	승인 취소
사. 법 제79조에 따른 시정조치를 위반한 경우	법 제69조제1항 제7호	정지 2개월	정지 4개월	정지 6개월	승인 취소
아. 법 제80조제1항에 따른 조사·검사를 거부하거나 방해·기피한 경우	법 제69조제1항 제8호	정지 2개월	정지 4개월	정지 6개월	승인 취소
자. 법 제81조에 따른 보고 또는 자료 제출을 거부하거나 거짓으로 한 경우	법 제69조제1항 제9호	정지 2개월	정지 4개월	정지 6개월	승인 취소
차. 수익사업의 정지 명령을 위반하여 수익사업의 운영을 계속한 경우	법 제69조제1항 제10호	승인취소			
카. 그 밖에 법을 위반한 경우	법 제69조제1항 제11호	정지 1개월	정지 2개월	정지 3개월	승인 취소
타. 제37조제2항 각 호에 해당하는 경우	법 제69조제1항 제11호	정지 3개월	정지 6개월	승인취소	